

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

**УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ).
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР №1**

Б2.О.02(Н)

год набора – 2026

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2026

Программа утверждена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), протокол № 18 от «16» апреля 2026 года.

Автор: Дойников И.В. – доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Рецензент внешний: Петрушина Т.И. – Руководитель договорно-правового (представитель работодателя) отдела ООО "Лар"

Дойников И.В.

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы). Научно-исследовательский семинар №1: рабочая программа практики/ Дойников И.В.– М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи прохождения практики

Практика «Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы). Научно-исследовательский семинар №1», как тип современного академического занятия ставит перед собой две основные цели: содержательно-смысловую и методическую.

Целью прохождения практики «Научно-исследовательский семинар №1» является понимание сущности основных правовых конструкций и осмысление содержания доктринальных положений предпринимательского права, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами предпринимательского права, а также проблемами их правоприменения.

Первая цель состоит в том, чтобы наметить перед обучающимися ведущие траектории развития современных массовых коммуникаций, обозначить типологические подходы к ним и показать их специфику как предмета научного осмысления.

Вторая цель состоит в том, чтобы закрепить и развить у обучающихся существующие навыки аналитической работы, привить им вкус к самостоятельному исследовательскому творчеству, обучить методологическим основам научного исследования и обеспечить интеллектуальную поддержку при создании, написании и оформлении выпускной квалификационной работы (ВКР).

Задачами практики «Научно-исследовательский семинар №1» являются формирование умения и готовности у обучающихся возможности гибкого и постоянного взаимодействия с преподавателем, обеспечить возможность самостоятельного выбора тем, проблем и предметов исследования, с целью выстраивания индивидуальной образовательной траектории и прохождения этапов собственного научного поиска и призвана дополнить традиционные дисциплины.

Задачами практики "Научно-исследовательский семинар № 1", являются:

- включение обучающихся в научно-исследовательскую и проектную деятельность;
- формирование умения и углубленных навыков академической работы, начиная с этапа выдвижения и формулирования рабочей гипотезы, выработки методологических и методических оснований исследования и заканчивая представлением написанных ВКР;
- стимуляция к применению на практике знаний, полученных в рамках изучения теоретических дисциплин магистерской программы;
- обучение методикам комплексного анализа проблем и основным методам научного исследования;

– развитие навыков подготовки научных статей и докладов, знакомство с правилами создания и оформления, а также особенностями языка и стиля текстов научной прозы;

– обучение методам подбора научных источников по выбранной тематике, составления комплексной библиографии исследования;

– обучение основным приемам и навыкам сбора эмпирического материала, необходимого для исследовательской работы, и навыкам его научного анализа.

– совершенствование навыков ведения научной дискуссии, экспертного обсуждения и презентации полученных результатов.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся, определяются совместно обучающимся и преподавателем кафедры предпринимательского и корпоративного права в ходе подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР) по темам дисциплины.

1.2. Место практики в структуре ОПОП ВО

«Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы). Научно-исследовательский семинар №1», входит в структуру профессионального цикла магистерской программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и относится к обязательной части Блока 2 «Практика», Б2.О.02(Н) Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы).

Изучение практики "Научно-исследовательский семинар №1" целесообразно проводить после получения обучающимися знаний по гуманитарному, социальному и экономическому циклу, в частности, по экономике, политологии, социологии и психологии, а также по информационно-правовому циклу.

Освоение практики "Научно-исследовательский семинар №1" предполагает осуществление деятельности на базе единства учебного и научно-исследовательского процессов и способствует к творческому решению профессиональных научных и практических вопросов и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций и является неотъемлемой составной частью подготовки квалифицированных магистров.

Освоение содержания учебной практики "Научно-исследовательский семинар №1" предшествует дальнейшему освоению производственной практики "Научно-исследовательского семинара №2" и является опорой для написания выпускной квалификационной работы (ВКР).

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения практики)

По итогам прохождения учебной практики "Научно-исследовательский семинар №1" обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальными компетенциями:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;

Общепрофессиональными компетенциями:

ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения;

ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах;

ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;

ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений;

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности

Профессиональными компетенциями:

ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект

Разделы (темы) практики	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения практики)
Раздел 1. Методология дисциплины "Научно-исследовательский семинар № 1"	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними.
Раздел 2. Проблемы формирования		ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению.
		ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой

постлиберальной политико-правовой доктрины		информацией из разных источников. ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области.
	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия. ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.). ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат. ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке.
	УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и ее способы совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного

		опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	ИОПК 1.1 Знает основные и специальные понятия и закономерности формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2 Умеет самостоятельно анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики, выявлять, давать оценку ИОПК 1.3 Формулирует оптимальные пути решения нестандартной ситуации правоприменительной практики ИОПК 1.4 Владеет навыками принятия решений в нестандартных ситуациях правоприменительной практики с учетом этических принципов, норм и правил	
ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 4.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации	
ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности	
ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	ИОПК 6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина ИОПК 6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры,	

		поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне ИОПК 6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов
	ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 7.3 Владеет навыками использования современных информационных технологий, необходимыми для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 7.4 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
	ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	ИПК 5.1 Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта ИПК 5.2 Показывает способность участия в научно-исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных методов и технологий обработки данных, средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций ИПК 5.3 Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области

		профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и организационно обеспечить их реализацию
--	--	---

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия, теории и концепции предпринимательского права;
- особенности нормативного правового регулирования предпринимательских отношений;
- правовые позиции судов по актуальным проблемам предпринимательского права.

Уметь:

- связывать воедино прикладные и научные процессы в сфере предпринимательства;
- выстраивать алгоритм выполнения научно-исследовательских работ

Владеть:

- навыками поиска, систематизации и анализа источников с целью выявления актуальных проблем предпринимательского права;
- навыками поиска источников, требующихся для проведения научных исследований;
- навыками организации работы научно-исследовательских коллективов;
- навыками научной работы, в том числе подготовки эссе, докладов, презентаций, рецензий, а также написания статей по актуальным вопросам применения предпринимательского законодательства.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Объем учебной практики «Научно-исследовательский семинар № 1» составляет 7 з.е. 252 час. Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой (устно в форме собеседования по вопросам).

Количество тематических планов соответствуют формам обучения, предусмотренным ОПОП ВО.

2.1. Тематические планы

2.1.1 Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) практики	сем ест р/т ри мес тр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образователь ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточ ной аттестации
			лекции	ПР	СР		
Раздел 1. Методология дисциплины "Научно-исследовательский семинар № 1"							
1	Тема 1. Предмет и система дисциплины «Научно-исследовательский семинар № 1	1	-	2	22	Управляемая дискуссия в малых группах	Перечень тем для дискуссии Научно-исследовательские обзоры, анкетирование
2	Тема 2. Методология социальной философии постсоветского правоведения России.	1	-	2	22	Мозговой штурм,	Научно-исследовательские обзоры, анкетирование
3	Тема 3. Социологическое понимание современного этапа развития общества	1	-	2	22	«Броуновское движение»	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: решение ситуационных задач («кейс-стадии»).
	Итого за 1 семестр:	1	-	6	66	-	
4	Тема 4. Методологическое значение концепции "Интегральное общество"	2	-	2	16	Работа в малых группах, ролевые игры	Публичные выступления, опрос, проверка домашних заданий
5	Тема 5. Государство и право переходного периода	2	-	2	16	Работа в малых группах,	Публичные выступления, опрос,

						ролевые игры	проверка домашних заданий
6	Тема 6. Проблемы становления и функционирования государства современной России.	2	-	2	16	Управляемая дискуссия в малых группах	Презентация
7	Тема 7. Проблемы становления и функционирования права современной России.	2	-	2	16	Управляемая дискуссия в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: решение ситуационных задач («кейс-стадии»).обзоры,
	Итого за 2 семестр:	2	-	8	64	-	
Раздел 2. Проблемы формирования постлиберальной политико-правовой доктрины							
8	Тема 8. Опыт реформирования и государственного строительства в СССР и КНР.	3	-	2	14	Управляемая дискуссия в малых группах	Реферирование литературы
9	Тема 9. Новый дискурс общественного развития в сфере государственного строительства.	3	-	2	10	Управляемая дискуссия в малых группах	Презентация
10	Тема 10. Перспективы социального государства в России.	3	-	2	10	«Управляемая дискуссия в малых группах»	Презентация, опрос
11	Тема 11. Основные направления современной экономической мысли.	3	-	2	16	Ролевые игры, работа в малых группах	Презентация

12	Тема 12. Методологические основы преподавания гражданского и предпринимательского права в современных условиях	3	-	2	16	Управляемая дискуссия в малых группах	Презентация
13	Тема 13. Основные черты либерально-цивилистической школы предпринимательского права.	3	-	2	14	Управляемая дискуссия в малых группах	Реферирование литературы
14	Тема 14. Основные черты современной школы хозяйственного права.	3	-	2	14	Управляемая дискуссия в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: решение ситуационных задач («кейс-стадии»).
Итого за 3 семестр:		3	-	14	94	Зачет с оценкой	
Всего по ОФО			-	28	224	Зачет с оценкой	

2.1.2 Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) практики	сем ест р/т ри мес тр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образователь ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточ ной аттестации
			лекции	ПР	СР		
Раздел 1. Методология дисциплины "Научно-исследовательский семинар № 1"							
1	Тема № 1. Предмет и система дисциплины "Научно- исследовательский семинар № 1"	1	-	2	34	Управляемая дискуссия в малых группах	Перечень тем для дискуссии Научно- исследоват ельские обзоры, анкетиров.
2	Тема № 3. Социологическое понимание современного этапа развития общества	1	-	2	34	Управляемая дискуссия в малых группах	Контрольна я проверка уровня знаний по результатам

							освоения модуля: решение ситуационных задач
	Итого за 1 семестр:	1	-	4	68	-	
3	Тема № 4 Методологическое значение концепции "Интегральное общество	2	-	2	22	«Броуновское движение»	Реферирование
4	Тема № 5 Государство и право переходного периода	2	-	2	22	Работа в малых группах, ролевые игры	Публичные выступления, опрос, проверка домашних заданий
5	Тема № 7 Проблемы становления и функционирования права современной России.	2	-	2	22	Управляемая дискуссия в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: решение ситуационных задач («кейс-стадии»).
	Итого за 2 семестр:	2	-	6	66	-	
Раздел 2. Проблемы формирования постлиберальной политико-правовой доктрины							
6	Тема № 8 Опыт реформирования и государственного строительства в СССР и КНР.	3	-	2	20	Управляемая дискуссия в малых группах	Реферирование литературы
7	Тема № 9 Новый дискурс общественного развития в сфере государственного строительства.	3	-	2	14	Управляемая дискуссия в малых группах	Презентация
8	Тема № 11 Основные направления	3	-	2	14	Управляемая дискуссия в малых	Презентация, опрос

	современной экономической мысли					группах	
9	Тема № 12 Методологические основы преподавания гражданского и предпринимательского права в современных условиях	3	-	2	20	Рольевые игры, работа в малых группах	Презентация
10	Тема № 14 Основные черты современной школы хозяйственного права.	3	-	4	28	Управляемая дискуссия работа в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: решение ситуационных задач («кейс-стадии»).
	Итого за 3 семестр:	3	-	12	96	Зачет с оценкой	
	Всего по ОЗФО		-	22	230	Зачет с оценкой	

2.1.3 Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) практики	сем ест р/т ри мес тр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образователь ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточн ой аттестации
			лекции	ПР	СР		
Раздел 1. Методология дисциплины "Научно-исследовательский семинар № 1".							
1	Тема № 1 Предмет и система дисциплины «Научно- исследовательский семинар № 1	0	-	2	70	Управляемая дискуссия в малых группах	Перечень тем для дискуссии Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: решение ситуационны х задач («кейс- стадии»).
	Итого за установочную	0	-	2	70	-	

	сессию:						
2	Тема № 4 Методологическое значение концепции "Интегральное общество».	1	-	2	16	«Броуновское движение»	Реферирован ие
3	Тема № 5 Государство и право переходного периода.	1	-	2	16	Работа в малых группах, ролевые игры	Публичные выступления, опрос, проверка домашних заданий
4	Тема № 6 <i>Проблемы становления и функционирования государства современной России.</i>	1	-	2	16	Управляемая дискуссия в малых группах	Научно-исследовател ьские обзоры,
5.	Тема № 7 Проблемы становления и функционирования права современной России.	1	-	2	16	Управляемая дискуссия в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: решение ситуационны х задач («кейс-стадии»).
	Итого за 1 семестр:	1	-	8	64	-	
Раздел 2. Проблемы формирования постлиберальной политико-правовой доктрины.							
6	Тема № 11 Основные направления современной экономической мысли.	2	-	2	30	Управляемая дискуссия в малых группах	Презентация
7	Тема № 12 Методологические основы преподавания гражданского и предпринимательск ого права в современных условиях.	2	-	2	30	Управляемая дискуссия в малых группах	Презентация, опрос
8	Тема № 14 Основные черты современной	2	-	2	38	Управляемая дискуссия работа в малых	Контрольная проверка уровня знаний по

	школы хозяйственного права.					группах	результатам освоения модуля: решение ситуационны х задач
	Итого за 2 семестр:	2	-	6	98	Зачет с оценкой (4 ак.ч.)	
	Всего по ЗФО	2	-	16	232	Зачет с оценкой (4 ак.ч.)	

2.2. Содержание практики

Раздел I. Методологический характер дисциплины «Научно-исследовательский семинар № 1»

Тема 1. Предмет и система дисциплины «Научно-исследовательский семинар № 1»

История создания курса "Научно исследовательский семинар № 1». Факторы, определяющие содержание курса. Предмет курса. Система курса.

Состояние обществоведения России. Пораженческо-сырьевая направленность обществоведения России. Работа С. Кара-Мурзы «Кризисное обществоведение». Необходимость дегорбочевизации и деельцинизация обществоведения России.

Проблема конкретизации знаний о закономерностях развития государства и права. Проблемы логической структуры государства и права. Проблемы формализации языка теории государства и права. Сущность и функциональные проблемы теории государства и права. Философия права, социология права, юридическая догматика.

Рассмотрение государственно-правовых явлений с позиции либерального фундаментализма. Деидеологизация юриспруденции до примитивной апологетики существующего правопорядка.

Господство неопозитивизма в правовом сознании. Преобладание западноевропейского категорийно- западного аппарата и моделей. Кризис государственно-правовой теории и методологии. Подражательство худших образцов западноевропейских институтов и теорий. Критицизм и самобичевание опыта в сфере государственно-правового строительства бывшего СССР.

Тема 2. Методология социальной философии постсоветского правоведения России

Основные направления западно-европейской философии. Марксизм XXI века. Отражение кризиса капитализма в современной философии: господство идеализма и метафизики, распространение иррационализма, мистики, их антигуманный характер.

Позитивизм как субъективно-идеалистическое понимания научного познания. Претензии позитивистов на создание "научной " философии. Сведение философии к логическому анализу языка науки. Использование принципа "плюрализма " в борьбе против монизма диалектико-материалистического мировоззрения. Последствия введения политического

плюрализма (после государственного переворота 1993года) для российской науки.

Проект "АнтиРоссия". Теория "сете-центрических войн". Теория экономической безопасности. Теория успешности.

Тема 3. Социологическое понимание современного этапа развития общества

Слом российской государственности в XX веке (1917г. и 1991г.). Выбор политическим руководством России в начале 90-х гг. XX в. Понятие и виды модели экономического развития. Характеристика реформенной модели экономического развития как экономики колониально-сырьевого типа. Роль доктрины МВФ «Вашингтонский консенсус» в определении модели социально-экономического развития.

Причины распада Советского Союза. Методология подхода к проблеме экономики переходного периода современной России: формационный (марксистский) подход понятия переходный период и теория постиндустриального общества (У. Ростоу). Библиография по теме.

Понятие переходного периода. Содержание и подходы в книге Е.В. Красниковой «Экономика переходного периода». Какое общество создано в России в результате "реформ". Основные черты кризисного общества. Формирования периферийного капитализма. "Рыночная экономика" России - это формирование сырьевой модели. Общество потребления. Социальный дарвинизм. Неофеодализм.

Тема 4. Методологическое значение концепции «Интегральное общество»

Исторические судьбы социализма. Теория конвергенции. Интегральная общественно-экономическая формация. Закон "отрицания отрицания" и интегральное общество. Реализация теории интегрального общества.

Тема 5. Государство и право переходного периода

Понятие переходного типа государства и права. Особенности правовой системы переходного периода. Специфика российского перехода от социализма и капитализму. Содержание и подходы в книге Сорокина В.В. «Общее учение о государстве и праве переходного периода».

Итоги идеологического плюрализма в сфере государственно-правовых исследований: переход большинства правоведов на релятивистские методы, огульная критика диалектико-материалистического метода, снижение качества научных правовых исследований.

Проблемы определения предмета теории государства и права. Теория государствоведения. Теория права. Превалирование проблем правовой тематики над государствоведческой. Игнорирование теоретико-методологических проблем национальной государственности. Кризис позитивистского подхода в постсоветском правоведении России.

Формально - правовое описание национальной государственности. Выхолащивание специфических закономерностей и тенденций в трансформации российской государственной власти. Заимствование западно-европейского понятийно-категорийного аппарата.

Тема 6. Проблемы становления и функционирования государства современной России

Основные подходы трансформирования Российской государственности. Сущность Современного Российского государства. Клептократический характер постсоветского государства и права России. Критика теории сервисного государства. Приватизированное государство.

История возникновения концепции несостоятельного государства. Признаки и проявления несостоятельного государства. Причины трансформации государства в несостоятельное. Определение понятия несостоятельного государств. Формы и виды несостоятельного государства.

Тема 7. Проблемы становления и функционирования права современной России

Вступление России в 1992 году в Международный Валютный фонд, подписание Правительством РФ «Письма о намерениях» по внедрению программ «переходного периода», с обязательством разработки законов и кодексов экспертами фонда.

Кризис общетеоретических положений о государстве и праве. Формы проявления кризиса в юридической науке. Либерально-пораженческое направление правоведения России. Основные итоги первого этапа кодификации российского законодательства постсоветской России. Завершение процесса создания кодификационных актов по основным отраслям российского права.

Роль юридической науки в создании экономики колониально-сырьевого типа. Отсутствие в рамках юридической науки современной национальной школы направленной на решении экономических, политических, социально-культурных задач, стоящих перед российским обществом.

Создание иерархическая противоречивой системы нормативно-правовых актов, обслуживающих экономику колониально-сырьевого типа.

Законодательство «девяностых» как результат механического копирования Западноевропейских политико-правовых идей и институтов. Аномия как форма проявления кризиса политико-правовой доктрины.

Оценка политико-правовой доктрины авторами монографии «Национальная идея». Конституционно-правовые параметры развития страны. Количественные, полуколичественные и качественные параметры развития.

Раздел II. Проблемы формирования постлиберальной политико-правовой доктрины

Тема 8. Опыт реформирования и государственного строительства в СССР и КНР

Итоги перестройки в СССР. Причины развала СССР: Объективные и субъективные причины. М. Любимов об операции «Галгофа». Проект «АнтиРоссия». Опыт государственного реформирования в КНР. Китаизированный марксизм. Теория Ден Сяопина.

Формирование гражданского права КНР в период экономической реформы.

Тема 9. Новый дискурс общественного развития в сфере государственного строительства

Методологические проблемы исследования государства и права в условиях глобализации. Воздействие глобализации на национальное государство и право. Мифы и реальность о формировании мирового государства и права в условиях глобализма.

Новый дискурс общественного развития в сфере государственного строительства – восстановление суверенитета. Понятие суверенитета. Развитие понятия государственного суверенитета. Суверенитет народа и суверенитет государства. Государственный суверенитет в федеральном государстве. Проблема восстановления суверенитета Российской Федерации.

Направления формирования национального государства. Сокращение отставания среди государств СНГ в сфере национального государственного строительства.

Проблема интеграции на постсоветском пространстве: СНГ, ЕВРАЗЭС, таможенный союз. Подходы к проведению реформирования страны. Выход из тупика социального развития: социализм XXI века.

Тема 10. Перспективы социального государства в России

Инновационный марксизм XXI века. Объективная необходимость социальной политэкономии как теоретической экономии социального государства. Кризис социально-защитной функции государства благосостояния на его начальной стадии в России.

Преодоление негативного наследия «Веймарской» Конституции РФ 1993 года. Разработка новой политико-правовой доктрины с учетом опыта государственного строительства СССР и опыта тридцатилетия постсоветского периода. Основные черты теории солидарного общества. Критика теорий «гражданского общества» и «правового государства».

Мероприятия перехода к подлинному социальному государству. Декриминализация экономической сферы. Разгром олигархии, проведение активной социальной политики. Изменение экономической роли государства: повышение роли государственного регулирования экономики (прежде всего - стратегическое планирование), оптимизация размеров государственной собственности, изменение механизма закупок для государственных нужд.

Тема 11. Основные направления современной экономической мысли

Институционализм как синтетическое направление экономической и социологической теории. Т. Веблен как основоположник институционализма

Экономическая теория Дж. М. Кейнса и ее развитие. Неокейнсианство, его особенности. Неолиберальные направления.

Предпосылки возникновения маржинализма. Австрийская, лозаннская и англо-американская школы. Методология и теория А. Маршалла. Теория Й. Шумпетера.

Монетаризм. Чикагская школа М. Фридмана. Теории мирового хозяйства.

Тема 12. Методологические основы преподавания гражданского и предпринимательского права в современных условиях

Реставрация капитализма в России в 90-е годы XX века под псевдонимом «рыночные реформы». Доктрина МВФ «Вашингтонский консенсус» как основа экономических реформ и экономической политики постсоветской России.

Роль экономического законодательства 90-х годов XX века (гражданского, предпринимательского, трудового, налогового, валютного, таможенного, внешнеэкономического, жилищного, земельного, водного, природоресурсного и др.) в формировании российской экономической модели развития.

Общая характеристика гражданского и предпринимательского законодательства переходного периода. Влияние норм нидерландского гражданского права на Гражданский кодекс РФ.

Введение вместо политической экономии дисциплины «Экономическая теория» или «Экономика». Оценка «economics» классиками экономической мысли. Хрематистика и ее роль в преподавании социально-экономических дисциплин в современной России. Либеральный фундаментализм как методологическое основание в преподавании социально-экономических дисциплин в современной России.

Роль фонда Дж. Сороса в подготовке кадров и выпуске учебников для гуманитарных наук. Копирование политических и правовых образцов западноевропейских институтов и теорий.

Тема 13. Основные черты либерально-цивилистической школы предпринимательского права

Предмет и система. Методологические основы. Теоретические основы. Эмпирические основы. Нормативные основы. Духовно-нравственные основы. Соотношение государства и экономики.

Тема 14. Основные черты современной школы хозяйственного права

Предмет и система. Методологические основы. Теоретические основы. Эмпирические основы. Нормативные основы. Духовно-нравственные основы. Соотношение государства и экономики.

2.3. Занятия лекционного типа

Занятия лекционного типа не предусмотрены учебным планом.

2.4. Занятия семинарского типа

Практическое занятие № 1. Предмет и система дисциплины "Научно-исследовательский семинар № 1".

Содержание:

1. История изучения "Научно-исследовательского семинара № 1".
2. Факторы, определяющие содержание курса.

3. Система курса.

4. Состояние обществоведения России.

Задание для подготовки на тему «Состояние обществоведения России по работе С. Кара-Мурзы «Кризисное обществоведение».

Практическое занятие № 2. Методология социальной философии постсоветского правоведения России.

Содержание:

1. Основные направления западно-европейской философии.

2. Позитивизм как субъективно-идеалистическое понимания научного познания.

3. Проект "АнтиРоссия".

4. Теория "Вашингтонского консенсуса". Теория "сете-центрических войн". Теория экономической безопасности. Теория успешности.

Задание для подготовки на тему «Теоретическое обоснование политики коренных рыночных реформ в российской экономике в начале 90-годов».

Практическое занятие № 3. Социологическое понимание современного этапа развития общества

Содержание:

1. Формирование периферийного капитализма.

2. "Рыночная экономика" России - это формирование сырьевой модели.

3. Общество потребления.

4. Социальный дарвинизм.

5. Неофеодализм.

Задание для подготовки «Итоги политики коренных рыночных реформ в российской экономике в начале 90-годов».

Практическое занятие № 4. Методологическое значение концепции "Интегральное общество.

Содержание:

1. Причины поражения советского социализма.

2. Теория конвергенции.

3. Интегральная общественно-экономическая формация.

4. Реализация теории интегрального общества.

Задание для подготовки на тему «Понятие и основные признаки модели социально-экономического развития».

Практическое занятие № 5. Государство и право переходного периода.

Содержание:

1. Понятие переходного типа государства и права.

2. Особенности правовой системы переходного периода

3. Специфика российского перехода от социализма и капитализму.

4. Выявление специфических закономерностей и тенденций в трансформации российской государственной власти.

5. Содержание и подходы в книге Сорокина В.В. «Общее учение о государстве и праве переходного периода».

Задание для подготовки на тему «Заимствование западно-европейского понятийно-категорийного аппарата».

Практическое занятие № 6. Проблемы становления и функционирования государства современной России.

Содержание:

1. Сущность современного Российского государства.

2. Клептократический характер постсоветского государства и права России.

3. Критика теории сервисного государства.

4. Приватизированное государство.

5. Несостоятельное государство.

Задание для подготовки на тему «Типология современного постсоветского государства России».

Практическое занятие № 7. Проблемы становления и функционирования права современной России.

Содержание:

1. Вступление России в 1992 году в Международный Валютный фонд.

2. Кризис общетеоретических положений о государстве.

3. Либерально-пораженческое направление правоведения России. Аномия.

4. Итоги кодификации российского законодательства.

Задание для подготовки на тему «Причины аномии в России».

Практическое занятие № 8. Опыт реформирования и государственного строительства в СССР и КНР.

Содержание:

1. Причины развала СССР: Объективные и субъективные причины.

2. Опыт государственного реформирования в КНР.

3. Китаизированный марксизм. Теория Ден Сяопина.

4. Формирование гражданского права КНР в период экономической реформы.

Задание для подготовки на тему Проблемы государственного строительства в странах СНГ (Закавказье, Средняя Азия и Казахстан, Прибалтика, Украина, Белоруссия, Молдавия).

Практическое занятие № 9. Новый дискурс общественного развития в сфере государственного строительства.

Содержание:

1. Методологические проблемы исследования государства и права в условиях глобализации.
2. Новый дискурс общественного развития в сфере государственного строительства – восстановление суверенитета.
3. Направления создания национального государства государственного строительства.
4. Проблема интеграции на постсоветском пространстве: СНГ, ЕВРАЗЭС, таможенный союз.

Задание для подготовки на тему Мифы и реальность о формировании мирового государства и права в условиях глобализма.

Практическое занятие № 10. Перспективы социального государства в России.

Содержание:

1. Инновационный марксизм XXI века.
2. Необходимость социальной политэкономии как теоретической экономии социального государства.
3. Кризис социально-защитной функции государства благосостояния на его начальной стадии в России.
4. Преодоление негативного наследия «Веймарской» Конституции РФ 1993 года
5. Мероприятия перехода к подлинному социальному государству.

Задание для подготовки на тему «Соотношение понятий «социального государства» и государства «всеобщего благосостояния».

Практическое занятие № 11. Основные направления современной экономической мысли.

Содержание:

1. Маржинализм. Экономическое учение А. Маршалла.
2. Экономическая система Дж. М. Кейнса и ее значение в мировой экономической мысли.
3. Неолиберализм. Монетаризм как альтернатива кейнсианству. В.Ойкен., Л.Эрхард, М. Фридман.
4. Институционализм как идейно-теоретическая база либерального реформизма. Т. Веблен .

Задание для подготовки на тему «Кризис современной буржуазной экономической теории».

Практическое занятие № 12. Методологические основы преподавания гражданского и предпринимательского права в современных условиях.

Содержание:

1. Доктрина МВФ «Вашингтонский консенсус».

2. Влияние норм нидерландского гражданского права на Гражданский кодекс РФ.

3. Введение вместо политической экономии дисциплины «Экономическая теория» или «Экономика».

4. Хрестоматия и ее роль в преподавании социально-экономических и юридических дисциплин в современной России.

5. Роль фонда Дж. Сороса в подготовке кадров и выпуске учебников для гуманитарных наук.

Задание для подготовки на тему «Общая характеристика гражданского законодательства переходного периода».

Практическое занятие № 13. Основные черты либерально-цивилистической школы предпринимательского права.

Содержание:

1. Предмет и система.
2. Методологические и теоретические основы.
3. Эмпирические основы.
4. Духовно-нравственные основы.
5. Соотношение государства и экономики.

Задание для подготовки на тему «Основные черты экономической модели современной России».

Практическое занятие № 14. Основные черты современной школы хозяйственного права.

Содержание:

1. Предмет и система.
2. Методологические и теоретические основы.
3. Эмпирические основы.
4. Духовно-нравственные основы.
5. Соотношение государства и экономики.

Задание для подготовки на тему «Что понимается под государственным регулированием экономики».

2.5. Самостоятельная работа

В рамках научных семинаров следует подробно остановиться на этапах подготовки магистерской диссертации и ее структуре (введение, основная часть, заключение, список источников, приложения к диссертации и вопросах подготовки презентации выпускной квалификационной работы).

На семинарских занятиях по учебной практике «Научно-исследовательский семинар №1» необходимо обсуждать актуальность тематики выбранных тем выпускной квалификационной работы (обучающийся должен уметь аргументировать выбор темы своей ВКР, рассказать об актуальности темы исследования и т.д.). Целесообразно обсуждать актуальные проблемы по темам ВКР и результаты проведенного научного исследования (вклад автора в разработку темы).

Необходимо рассматривать требования к ВКР и ее общую структуру. Это позволит обучающимся определиться с темой и объемом исследований будущей ВКР, формулирование целей и задач исследования, подготовки программы исследований, определение требований к результатам исследований, формирование структуры магистерской диссертации. Результаты необходимо обсуждать в форме презентации на научно-исследовательском семинаре.

Целесообразно проводить занятия с обучающимися по написанию научно-исследовательских обзоров.

Для сбора эмпирической базы необходимо:

- определить места сбора информации;
- определить задачи сбора базы;
- научиться составлять анкеты;
- извлекать, систематизировать и анализировать полученные данные.

Конкретные задания для самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам и темам курса применительно к отдельным формам обучения определяет преподаватель. В процессе самостоятельной работы обучающихся используются также такие виды оценочных материалов, как эссе, реферат.

Модельные задания для самостоятельной работы обучающегося по учебной практике «Научно-исследовательский семинар № 1»

Задание для семинарского занятия № 1. Предмет и система дисциплины "Научно-исследовательский семинар № 1.

1. Ко всем практическим занятиям, обучающиеся готовят краткий письменный конспект статей, указанных преподавателем.

2. Письменно кратко ответить на 2 вопроса темы № 1 занятия:

- 1) Факторы, определяющие содержание курса.
- 2) Состояние обществоведения России. Объем не более 1-1.5 стр.

Задание для семинарского занятия № 2. Методология социальной философии постсоветского правоведения России.

1. Ко всем практическим занятиям, обучающиеся готовят краткий письменный конспект статей, указанных преподавателем.

2. Письменно кратко ответить на 2 вопроса темы № 2 занятия:

- 1) Раскрыть основные направления современной западной философии
- 2) Показать сущность позитивизма как субъективно-идеалистического понимания процесса научного познания. Объем не более 1-1.5 стр.

Задание для семинарского занятия № 3. Социологическое понимание современного этапа развития общества.

1. Ко всем практическим занятиям, обучающиеся готовят краткий письменный конспект статей, указанных преподавателем.

2. Письменно кратко ответить на 2 вопроса темы № 3 занятия:

- 1) Формирование периферийного капитализма.
- 2) Неофеодализм. Объем не более 1-1.5 стр.

Задание для семинарского занятия № 4. Методологическое значение концепции "Интегральное общество".

1. Ко всем практическим занятиям обучающиеся готовят краткий письменный конспект статей, указанных преподавателем.

2. Письменно кратко ответить на 2 вопроса темы № 4 занятия:

1) Закон "отрицания отрицания" и интегральное общество.

2) Интегральная общественно - экономическая формация.

Объем не более 1- 1,5 стр.

Задание для семинарского занятия № 5. Государство и право переходного периода.

1. Ко всем практическим занятиям обучающиеся готовят краткий письменный конспект статей, указанных преподавателем.

2. Письменно кратко ответить на 2 вопроса темы № 5 занятия:

1) Понятие переходного типа государства и права.

2) Особенности правовой системы переходного периода.

Объем не более 1- 1,5 стр.

Задание для семинарского занятия № 6. Проблемы становления и функционирования государства современной России.

1. Ко всем практическим занятиям обучающиеся готовят краткий письменный конспект статей, указанных преподавателем.

2. Письменно кратко ответить на 2 вопроса темы № 6 занятия:

1) Теория сервисного государства.

2) Несостоятельное государство.

Объем не более 1- 1,5 стр.

Задание для семинарского занятия № 7. Проблемы становления и функционирования права современной России.

1. Ко всем практическим занятиям обучающиеся готовят краткий письменный конспект статей, указанных преподавателем.

2. Письменно кратко ответить на 2 вопроса темы № 7 занятия:

1) Этапы кодификации российского законодательства.

2) Либерально-пораженческое направление правоведения России.

Объем не более 1- 1,5 стр.

Задание для семинарского занятия № 8. Опыт реформирования и государственного строительства в СССР и КНР.

1. Ко всем практическим занятиям обучающиеся готовят краткий письменный конспект статей, указанных преподавателем.

2. Письменно кратко ответить на 2 вопроса темы № 8 занятия:

1) Опыт государственного реформирования в КНР.

2) Формирование гражданского права КНР в период экономической реформы.

Объем не более 1- 1,5 стр.

Задание для семинарского занятия № 9. Новый дискурс общественного развития в сфере государственного строительства.

1. Ко всем практическим занятиям обучающиеся готовят краткий письменный конспект статей, указанных преподавателем.

2. Письменно кратко ответить на 2 вопроса темы № 9 занятия:

1) Направления создание национального государства государственного строительства.

2) Проблема интеграции на постсоветском пространстве: СНГ, ЕВРАЗЭС, таможенный союз.

Объем не более 1- 1,5 стр.

Задание для семинарского занятия № 10. Перспективы социального государства в России.

1. Ко всем практическим занятиям обучающиеся готовят краткий письменный конспект статей, указанных преподавателем.

2. Письменно кратко ответить на 2 вопроса темы № 10 занятия:

1) Кризис социально-защитной функции государства благосостояния на его начальной стадии в России.

2) Мероприятия перехода к подлинному социальному государству. Объем не более 1-1.5 стр.

Задание для семинарского занятия № 11. Основные направления современной экономической мысли.

1. Ко всем практическим занятиям обучающиеся готовят краткий письменный конспект статей, указанных преподавателем.

2. Письменно кратко ответить на 2 вопроса темы № 11 занятия:

1) Экономическая система Дж. М. Кейнса и ее значение в мировой экономической мысли.

2) Неoliberalизм. Монетаризм как альтернатива кейнсианству.

Объем не более 1-1.5 стр.

Задание для семинарского № 12. Методологические основы преподавания гражданского и предпринимательского права в современных условиях.

1. Ко всем практическим занятиям обучающиеся готовят краткий письменный конспект статей, указанных преподавателем.

2. Письменно кратко ответить на 2 вопроса темы № 12 занятия:

1) Влияние норм нидерландского гражданского права на Гражданский кодекс РФ.

2) Введение вместо политической экономии дисциплины «Экономическая теория» или «Экономика». Объем не более 1-1.5 стр.

Задание для семинарского занятия № 13. Основные черты либерально-цивилистической школы предпринимательского права.

1. Ко всем практическим занятиям обучающиеся готовят краткий письменный конспект статей, указанных преподавателем.

2. Письменно кратко ответить на 2 вопроса темы № 13 занятия:

1) Методологические основы либерально-цивилистической школы предпринимательского права".

2) Соотношение государства и экономики.

Объем не более 1- 1,5 стр.

Задание для семинарского занятия № 14. Основные черты современной школы хозяйственного права.

1. Ко всем практическим занятиям обучающиеся готовят краткий письменный конспект статей, указанных преподавателем.

2. Письменно кратко ответить на 2 вопроса темы № 14 занятия:

1) Теоретические основы современной школы хозяйственного права".

2) Соотношение государства и экономики.

Объем не более 1- 1,5 стр.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Оценка качества освоения учебной практики "Научно-исследовательского семинара №1" включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся - зачет с оценкой.

Текущий контроль знаний осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. Формы такого контроля могут быть разнообразными: опрос, выполнение домашних, тестовых заданий, оценка активности в ходе обсуждения в группе и др. Возможны также комбинации групповых и индивидуальных форм проведения семинарских занятий.

В качестве точек промежуточного контроля предусмотрены презентации по проблемам выбранной темы исследования, научно-исследовательские обзоры, реферирование основных источников по теме ВКР, публичные выступления.

Во время текущей аттестации оценивается:

- посещаемость и активная работа на занятиях;
- выполнение самостоятельных работ, написание рефератов, докладов и др.;
- выполнение домашних заданий для семинарского занятия;
- другие виды работ, определяемые преподавателем.

Зачет с оценкой происходит в форме презентации темы написанного магистрантом реферата, представления намеченных этапов исследования, обзора подобранной библиографии и эмпирического материала (устно в форме собеседования по вопросам)

Обязательным для получения зачетной оценки является понимание обучающегося проблем теории и правоприменительной деятельности по теме исследования и его готовность четко сформулировать основные методологические элементы исследования: актуальность темы, цель и задачи работы, объект и предмет исследования, рабочая гипотеза, степень научной разработанности проблемы, необходимые методы исследования.

3.1. Вопросы к зачету с оценкой

1. Концепция "интегрального общества", библиография вопроса.
2. Теория Д.М. Кейнса.
3. В чем особенность теории Д.К. Гелбрейта.
4. Общая характеристика теории "интегрального общества".
5. В чем отличие теории конвергенции от теории "интегрального общества".

6. Связь философского закона "отрицание отрицания" и теории "интегрального общества".
7. Какие капиталистические страны идут по пути создания "интегрального общества" (страны, направления развития).
8. Какие социалистические страны идут по пути создания "интегрального общества" (страны, направления развития).
9. Какие страны СНГ идут по пути создания "интегрального общества" (страны, направления развития).
10. В чем особенность и актуальность использования научной категории "азиатского способа производства".
11. Основные черты кризисного общества.
12. Что такое неофеодализм.
13. Основные черты теории "периферийный капитализм", современные разработки.
14. Общая характеристика проекта "АнтиРоссия".
15. Общая характеристика реализации проекта "АнтиРоссия" в сфере государственного строительства.
16. Сущность теории "сервисного государства".
17. Теория "клеркократического государства".
18. Теория "несостоятельного государства".
19. Основные черты теории "нравственного государства".
20. Основные итоги первого этапа кодификации Российского законодательства.
21. Проблемы проведения второго этапа кодификации Российского законодательства.
22. Основные черты концепции хозяйственного права конца 80-х годов (предмет, библиография)
23. Основные черты и этапы развития либерально-цивилистической концепции предпринимательского права.
24. Основные черты либерально-пораженческого направления правоведения России.
25. Общая характеристика двух направлений развития хозяйственно-правовой мысли в постсоветской России.
26. Предмет либерально-цивилистической концепции предпринимательского права.
27. Методологические основы либерально-цивилистической концепции предпринимательского права.
28. Хрестоматия как метод изучения предпринимательского права.
29. Теоретические основы либерально-цивилистической концепции предпринимательского права.
30. Эмпирическая основа либерально-цивилистической концепции предпринимательского права.
31. Нормативная основа либерально-цивилистической концепции предпринимательского права

32. Духовно-нравственная основа либерально-цивилистической концепции предпринимательского права.
33. Соотношение государства и экономики: либерально-цивилистическая концепция предпринимательского права.
34. Общая характеристика современной концепции хозяйственного права (теоретические основы, эмпирическая основа, духовно-нравственная основа и др.
35. Методологические основы современной концепции хозяйственного права.
36. Теоретические основы современной концепции хозяйственного права.
37. Эмпирические основы современной концепции хозяйственного права.
38. Нормативные основы современной концепции хозяйственного права.
39. Духовно-нравственные основы современной концепции хозяйственного права.
40. Соотношение государства и экономики в современной концепции хозяйственного права.
41. Основные черты новой теории обществоведения (включая правоведение) - теории развития.
42. Экономические взгляды Аристотеля.
43. Меркантилизм как первая школа буржуазной политической экономии (Т.Мэн, Кольбер, Монкретьен)
44. Общая характеристика физиократизма (Ф.Кенэ, А.Тюрго).
45. Политическая экономия А.Смита и Д.Рикардо.
46. Возникновение вульгарной буржуазной политической экономии (Т.Мальтус, Ж.Сей).
47. Экономические учения западноевропейских социалистов - утопистов.
48. Ф. Лист защита "национальной политической экономии".
49. Революционный переворот, совершенный К. Марксом в политической экономии.
50. Американский институционализм (Т.Веблен).
51. Неолиберализм (М.Фридман).
52. Основные направления западно-европейской философии.
53. Позитивизм как субъективно-идеалистическое понимания научного познания.
54. Проект "АнтиРоссия".
55. Теория "сете-центрических войн".
56. Теория экономической безопасности.
57. Теория успешности.
58. Философские и экономические взгляды Энгельса.
59. Роль В. И. Ленина в развитии марксизма.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции).

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции).

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.11.2020 № 1451 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2021 № 62681).

4. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (в действующей редакции) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415).

5. Приказ Минобрнауки России от 30.10.2015 № 1272 «О Методике определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки)» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 № 39898).

6. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (в действующей редакции) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 № 38132).

7. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (в действующей редакции) «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 № 30163).

8. Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778).

9. Иные нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

10. Устав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

11. Приказ Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) № 98 от 2 апреля 2021 «Положение о выпускной квалификационной работе».

4.2. Основная литература

1. Дойников. И.В. Методология проведения научно-исследовательских

семинаров в магистратуре по проблематике гражданского предпринимательского права. Учебно – методическое пособие. Москва. 2022.

2. Ершова, И. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебник / Отв. ред. И. В. Ершова. - Москва : Проспект, 2021.

3. Олейник Е.В. Научно-исследовательская работа обучающихся в магистратуре по проблематике предпринимательского и корпоративного права: учебное пособие. Москва. 2020.

4.3. Дополнительная литература

1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: учебник / И.В. Ершова, Е.Е. Енькова, О. А. Тарасенко, Е.В. Трофимова; отв. ред. И.В. Ершова. – Москва: Проспект, 2020.

2. Дойников И.В. Актуальные проблемы предпринимательского права: критика либерально - пораженческого направления правоведения: учебное пособие. Москва. 2021.

3. Дойников И.В., Эриашвили Н.Д. История и философия юридической науки: учеб.пособие. – Москва. 2020.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина

(МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	Континент	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.; - № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г.
2.	Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025;

				- № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	Jus Mundi Academic Research	сторонняя	https://jusmundi.com	ООО «ИВИС», договоры: - № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026 г.; - № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с 23.04.2026 г. по 22.04.2027 г.
4.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
5.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
6.	Системы Casebook и Caselook	сторонняя	https://casebook.ru/ https://caselook.ru/	АО «ПравоТех», лицензионное соглашение №1А/2025 от 29.08.2025 г. с 01.09.2025 г. по 31.08.2026 г.

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина: - Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно; - Дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2024 г. (в связи с изменением типа МГЮА)
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.;

				- № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.; - № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
2.	Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г.

				по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.; - № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № 7823 от 26.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
5.	Юстицинформ	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.;

				- № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.; - № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 г.
6.	Прспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Прспект», договоры: - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.; - № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с 04.07.2025 г. по 03.07.2026 г.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г.	

		№ 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
1	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,

– экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.